一、单项选择题

1.某小型微利企业拥有两栋房产原值为100万元的仓库，2023年12月31日，将其中一栋仓库用于投资联营，约定不含税月固定收入1.8万元；同日将另一栋仓库出租给某物流公司，不含税月租金为2万元，用等值的运输服务抵付租金。当地同类仓库不含税月租金为2.2万元，则该企业2023年应缴纳的房产税是（　　）万元。

A.2.88

B.5.76

C.5.47

D.2.74

2.根据城镇土地使用税征收管理办法，下列关于城镇土地使用税的说法中，错误的是（　　）。

A.纳税人使用的土地不在一地的，由纳税人向实际管理机构所在地的税务机关申报缴纳。

B.纳税人新征用的土地，应于批准征用之日起30内申报登记

C.纳税期限由省、自治区、直辖市人民政府确定

D.购置存量房的，应自房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起纳税

3.下列情形中所占用的土地，免征城镇土地使用税的是（　　）。

A.景区实景演出舞台占用的土地

B.自收自支事业单位自用的土地

C.海关无偿使用机场的土地

D.农副产品加工厂占用的土地

4.出租车驾驶员取得的下列收入，按照“工资、薪金所得”缴纳个人所得税的是（　　）。

A.从出租车经营单位购买出租车，从事运营取得的收入

B.从出租车经营单位承租出租车，从事运营取得的收入

C.从事个体出租车运营取得的收入

D.以缴纳管理费的方式将本人出租车挂靠在出租车经营单位，从事运营取得的收入

5.个人参加非任职企业举办的促销活动，取得主办方赠送的外购商品，其缴纳个人所得税的计税依据是（　　）。

A.外购商品的实际购置价格

B.主管税务机关核定的价格

C.外购商品同期同类市场销售价格

D.促销活动宣传海报上载明的赠品价格

6.个体工商户专营下列行业取得的所得，应汇总缴纳个人所得税的是（　　）。

A.种植业

B.养殖业

C.服务业

D.饲养业

7.除国务院财政、税务主管部门另有规定外，居民个人的下列所得中，属于来源于中国境内所得的是（　　）。

A.境内单位普通员工在境外提供劳务取得的所得

B.将财产出租给境外企业在境内分公司使用取得的所得

C.从境外企业取得的投资分红所得

D.将特许权使用费让渡给境外企业在境外使用取得的所得

8.徐某达到法定退休年龄，按季度领取企业年金9300元，则应缴纳个人所得税税额为（　　）元。

A.129

B.279

C.300

D.720

9.2023年4月，马某出售一套购置3年的商品房，不含税交易价格为260万元，该商品房不含税购置价格为200万元，已按照1%税率缴纳契税，取得合规票据的房屋装修费25万元，假定按照最高扣除限额扣除装修费，则马某应缴纳个人所得税税额为（　　）万元。

A.8

B.6.6

C.5.54

D.7.56

10.外籍个人从任职单位取得的下列补贴，应缴纳个人所得税的是（　　）。

A.按照合理标准取得的境内外出差补贴

B.实报实销形式取得的伙食补贴

C.非现金形式取得的搬迁费补贴

D.现金形式取得的住房补贴

11.居民个人同时从中国境内外取得的下列同类所得中，应合并计算个人所得税的是（　　）。

A.劳务报酬所得

B.财产租赁所得

D.利息、股息、红利所得

12.下列关于个人发生的公益捐赠支出金额的说法中，符合个人所得税相关规定的是（　　）。

A.捐赠的专利技术，按照捐赠合同约定的捐赠金额确定

B.捐赠的房产，按照该房产的市场价格确定

C.捐赠的车辆，按照该车辆的净值确定

D.捐赠的股权，按照个人持有该股权的原有价值确定

13.下列合同中，应计算缴纳印花税的是（　　）。

A.个人出租住房签订的租赁合同

B.保险公司与农业经营者签订的农业保险合同

C.养老服务机构采购卫生材料书立的买卖合同

D.国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同

14.2023年7月甲企业与乙企业签订运输合同一份，合同列明货物价值600万元，不含税运费为5万元，保险费为0.2万元，装卸费为0.3万元。当月甲企业该份合同应缴纳的印花税税额是（　　）元。

A.15

B.17

C.16.5

D.18

15.我国企业在境外书立的下列凭证中，应缴纳印花税的是（　　）。

A.我国企业与A国企业签订的在A国使用车辆的租赁合同

B.我国企业与B国企业签订的在B国存放样品的仓储合同

C.我国企业与C国企业签订的从C国运回货物的运输合同

D.我国企业与D国企业签订收购D国土地的产权转移书据

16.单位或个人的下列经济行为免征契税的是（　　）。

A.个人承受经济适用住房房屋权属

B.因共有人减少导致承受方增加房屋权属

C.国有企业承受国有资产管理部门划拨的国有房屋权属

D.融资租赁公司在售后回租业务中承受承租人房屋权属

17.某房地产开发企业以招标方式取得一宗土地使用权，支付土地出让金12000万元，土地补偿费500万元，征收补偿费300万元，收到财政返还土地出让金2000万元，契税税率为4%，该房地产开发企业应缴纳的契税

A.400

B.432

C.500

D.512

18.单位和个人发生下列行为，应缴纳契税的是（　　）。

A.转让土地使用权

B.转让不动产所有权

C.承受不动产所有权

D.赠与不动产所有权

19.下列耕地占用行为中，免征耕地占用税的是（　　）。

A.医疗机构内职工住房占用耕地

B.铁路线路防火隔离带占用耕地

C.滩涂治理工程占用耕地

D.海防管控设施专用耕地

20.甲国一艘游艇2023年4月20日驶入我国某港口，游艇负责人无法提供净吨位证明文件，领取了停留期限为30日的吨税执照。已知游艇配置两台发动机，每台功率为1680千瓦。甲国与我国签订了相互给予船舶税费最惠国待遇条款，船舶净吨位不超过2000吨，执照期限30日的优惠税率为1.5元/吨。该游艇负责人应缴纳船舶吨税（　　）元。

A.252

B.1688.4

C.3376.8

D.126

21.船舶吨税的纳税人未按期缴清税款的，自滞纳税款之日起至缴清税款之日止，按日加收滞纳金的比率是滞纳税款的（　　）。

A.0.2‰

B.0.5‰

C.2‰

D.5‰

22.下列车船，不属于车船税征税范围的是（　　）。

A.浮桥用船

C.船舶上装备的救生艇筏

D.清障船

23.依据 OECD 国际税收协定范本的划分标准，资本利得税属于（　　）。

A.不动产税

B.财产转移税

C.个别财产税

D.财产净值税

24.中国某银行向 A 国某企业贷款 300 万元，合同约定利率 5%，2023 年该银行收到 A 国企业扣缴预提所得税后利息 13.5 万元。已知该笔境外贷款融资成本为本金的 4%，在计算境外所得抵免限额时，该笔境外利息应纳税所得额是（　　）万元。

A.1.5

B.2.52

C.3

D.13.5

25.新加坡海运企业在中国和新加坡之间开展的国际运输业务，其涉税处理符合《中新税收协定》的是（　　）。

A.企业从中国企业取得国际运输收入存于中国产生的利息，按利息收入在中国纳税

B.企业以湿租形式出租飞机，从中国境内取得的收入，在中国免于征税

C.企业以光租形式出租船舶给中国企业，从中国境内取得收入应在中国免于征税

D.企业以程租形式出租船舶，从中国境内取得的收入应在中国纳税

26.企业所得税相关规定，企业提供关联交易同期资料的时限是自税务机关要求之日起（　　）内。

A.15 日

B.30 日

C.60 日

D.90 日

27.下列收入中，属于企业所得税不征税收入的是（　　）。

A.境外机构从境内债务市场取得的企业债券收入

B.非营利组织为政府提供服务取得的收入

C.投资者从债券投资基金分配中取得的收入

D.社保基金取得的股权投资基金收益

A.雇主责任险

B.公众责任险

C.按政府规定标准缴纳的失业保险

D.为特定员工支付的家庭财产保险

29.下列文书或凭证，属于企业所得税税前扣除凭证的是（　　）。

A.裁决文书

B.合同协议

C.完税凭证

D.付款凭证

30.依据企业所得税相关规定，下列资料属于确认资产损失外部证据的是（　　）。

A.资产盘点表

B.相关经济行为的业务合同

C.企业破产清算公告

D.会计核算资料

31.下列关于收入确认时间的说法，符合企业所得税相关规定的是（　　）。

A.从事权益性投资取得股息、红利的，为实际收到股息的日期

B.采取预收款方式销售商品的，为收到预收款的日期

C.接受捐赠资产的，为签订捐赠协议的日期

D.将资金提供他人使用但不构成权益性投资的，为合同约定的债务人应付利息的日期

32.从事下列项目取得的所得，可以免征企业所得税的是（　　）。

A.黄鱼养殖

B.茶叶种植

C.肉兔饲养

D.牡丹种植

33.2023年6月，甲企业与乙企业发生属于同一控制下且不需要支付对价的吸收合并。甲企业被合并前弥补的以前年度亏损400万元，净资产原有计税基础2000万元，公允价值4000万元。假定当年末国家发行的最长期限国债利率4%。本次合并选择特殊性税务处理，乙企业2023年可以弥补的甲企业以前年度亏损限额是(　　)万元。

A.0

B.160

D.80

34.某小型微利企业，2023年委托境内外部机构研发费用为200万元，委托境外机构研发费用为100万元，委托境外个人研发费用为50万元，可以加计扣除合计数为（　　）万元。

A.200

B.240

C.280

D.266.67

35.下列关于固定资产税务处理的说法符合企业所得税相关规定的是（　　）。

A.按会计准则提取的固定资产减值准备，不得在税前扣除

B.盘盈的固定资产，以同类固定资产的公允价值为计税基础

C.固定资产的预计净残值一经确定，1个年度内不得随意变更

D.未投入使用的固定资产，不得计算折旧扣除

36.甲企业在2023年8月以300万元现金直接投资于乙企业，取得乙企业30%的股权，2023年乙企业的税后利润100万元，2024年8月甲企业转让乙企业的股权，取得股权转让收入650万元，此时乙企业账面累计未分配利润和累计盈余公积共200万元。甲企业应确认的股权转让所得应纳税所得额为（　　）万元。

A.650

B.350

C.320

D.290

37.某企业2023年度自行申报的营业收入780万元，从境内居民企业分回股息收入100万元，资产溢余收入20万元，无法准确核算成本费用，其主管税务机关以收入为依据核定征收企业所得税，假定应税所得率为10%，该企业当年应缴纳企业所得税为（　　）万元。

A.19.5

B.22

C.22.5

D.20

38.房地产开发企业出包工程未最终办理结算而未能取得全额发票的，在证明资料充分的前提下，可按发票不足金额预提费用作为计税成本，但最高不得超过合同总金额的比例是（　　）。

A.5%

B.10%

D.20%

39.企业在年度中间终止经营活动当期经营所得企业所得税汇算清缴的时间为（　　）。

A.自实际经营活动终了之日起30日内

B.自实际经营活动终了之日起60日内

C.自实际经营活动终了之日起2个月内

D.办理注销税务登记前30日内

40.某商业企业2023年年均职工人数75人，年均资产总额960万元，当年经营收入1400万元，税前准予扣除项目金额1320万元。该企业2023年应缴纳企业所得税（　　）万元。

A.2

B.4

C.8

D.16

二、多项选择题

41.下列用地行为，免征城镇土地使用税的有（　　）。

A.向农村居民供水的自来水公司自用的办公用地

B.水电站的发电厂房用地

C.火电厂厂区围墙外的输油管道用地

D.福利性老年人康复中心用地

E.机场候机楼用地

42.个人的下列应税所得中，实行全员全额扣缴个人所得税的有（　　）。

A.工资薪金所得

B.劳务报酬所得

C.稿酬所得

D.财产租赁所得

E.经营所得

43.个人的下列应税所得中，可按月的综合所得税率表计算个人所得税的有（　　）。

A.非居民个人的工资、薪金所得

B.居民个人单独计税的全年一次性奖金

C.居民个人提前退休取得的一次性补贴

D.非居民个人的劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得

44.关于居民个人发生公益捐赠支出税前扣除的时间和方式的说法，符合个人所得税相关规定的有（　　）。

A.可选择在捐赠发生当月计算分类所得应纳税所得额时扣除

B.可选择在计算工资、薪金所得预扣预缴税款或年度汇算清缴时扣除

C.同时发生按限额扣除和全额扣除的，应先按全额扣除后限额扣除的顺序扣除

D.可选择在捐赠发生当月计算稿酬所得预扣预缴税款时扣除

E.可选择在计算个人经营所得预缴税款或年度汇算清缴时扣除

45.下列所得，应按“偶然所得”项目征收个人所得税的有（　　）。

A.个人购买福利彩票中奖 2 万元

B.个人获得父母无偿赠送的房产

C.个人购买商品的中奖奖金

D.个人因购物达到一定数量而获得抽奖机会的中奖所得

E.个人参加有奖竞答活动取得的奖金

46.根据个人所得税核定征收管理的规定，下列说法正确的有（　　）。

A.核定征收方式包括定额征收、核定应税所得率征收以及其他合理征收方式

B.实行核定征收的合伙企业投资者，不能享受个人所得税的优惠政策

C.发生纳税义务而未按规定期限办理纳税申报的，应核定征税

D.征税方式由查账征收改为核定征收后，在原查账征收方式下经认定未弥补完的经营亏损，不得再继续弥补

E.从事生产、经营的纳税人未提供完整、准确的纳税资料，不能正确计算应纳税所得额的，由主管税务机关核定其应纳税所得额

47.关于居民个人工资、薪金所得个人所得税的预扣预缴，雇佣单位及相关个人的税务处理正确的有（　　）。

A.雇佣单位应当于年度终了后的两个月内向员工提供其已扣缴税款信息

B.雇佣单位按累计预扣法计算应扣缴税款，并按月办理扣缴申报

C.雇佣单位相关个人取得税务机关扣缴税款手续费按“偶然所得”计税

D.雇佣单位发现员工提供的涉税信息不准确的，应要求限期修正

E.雇佣单位应在次月 15 日内将预扣员工的税款缴入国库

48.下列关于来源地税收管辖权的判定标准，可适用于独立个人劳务所得的有（　　）。

A.所得支付者标准

B.劳务发生地标准

C.常设机构标准

E.停留期间标准

49.银行业开展信贷资产证券化业务中，下列暂免征收印花税的有（　　）。

A.受托机构发售信贷资产支持证券

B.发起机构与受托机构签订的信托合同

C.投资者买卖信贷资产支持证券

D.受托机构与资金保管机构签订的证券化交易服务合同

E.发起机构为开展信贷资产证券化业务而专门设立的资金账

50.下列企业或个人承受土地房屋权属免征契税的有（　　）。

A.婚姻关系存续期间夫妻间变更房屋权属

B.子公司承受持股 90%的母公司划转土地

C.金融租赁公司售后回租合同期满后，承租人回购原房屋权属

D.个人承受首次购买 90 平方米以下的改造安置住房权属

E.个人以翻建新房为目的承受房屋权属

51.下列关于耕地占用税征收管理的说法，符合耕地占用税相关规定的有（　　）。

A.纳税人应自纳税义务发生之日起 30 日内申报缴税

B.耕地占用税由自然资源主管部门负责征收

C.建设用地人使用耕地建幼儿园，由用地申请人申请退还耕地占用税

D.企业压占损毁耕地，自认定损毁之日起 2 年内复垦恢复种植条件的，可申请退税

E.未经批准占用的耕地，纳税义务发生时间为自然资源主管部门认定的纳税人实际占用耕地的当日

52.下列船舶，免征船舶吨税的有（　　）。

A.船舶吨税执照期满后 24 小时内不上下客货的船舶

B.自境外以继承方式取得船舶所有权的初次进口到港的空载船舶

C.应纳税额在人民币 50 元以下的船舶

D.防疫隔离且不上下客货的船舶

E.中止运营进行修理维护的油轮

53.根据印花税相关规定，下列说法正确的有（　　）。

A.资金账簿按实收资本和资本公积合计金额减半征收印花税

B.纳税人以电子形式签订的合同应征收印花税

C.印刷合同按承揽合同征收印花税

D.在中国境外签订而在中国境内使用的应税凭证应征收印花税

54.下列车船，免征车船税的有（　　）。

A.燃料电池商用车

B.工程船

C.军队专用车船

D.排量在1.6升以下的燃料乘用车

E.主推进动力装置为纯天然气发动机的船舶

55.在特别纳税调整协商过程中，国家税务总局可以暂停相互协商程序的情形有（　　）。

A.特别纳税调整案件尚未结案

B.企业申请暂停相互协商程序

C.企业或关联方不提供与案件有关的必要资料

D.税收协定缔约方税务主管当局请求暂停相互协商程序

E.申请必须以另一方被调查企业的调查结果为依据，而另一被调查企业尚未结束调查调整程序

56.根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列新开账户中，无须开展尽职调查的有（　　）。

A.为不动产销售而开立的账户

B.政策性银行为执行政府决定开立的账户

C.未享受税收优惠的退休金账户

D.专为支付税款而开立的账户

E.保险公司之间的补偿再保险合同账户

57.依据企业所得税相关规定，企业发生下列情形应视同销售的有（　　）。

A.将自产卷烟用于市场推广

B.将自产电脑用于职工奖励

C.将自建商品房用于对外出租

D.将自产食品用于股息分配

E.将自产设备用于分支机构间转移

58.依据企业所得税相关规定，下列收入免征企业所得税的有（　　）。

A.非营利性科研机构接收个人的基础研究资金收入

B.企业取得的地方政府债券利息收入

C.非营利组织免税收入孳生的银行存款利息收入

D.居民企业借款给其他居民企业取得的利息收入

59.下列企业发生的广告费和业务宣传费，不超过当年销售收入30%的部分准予扣除的有（　　）。

A.化妆品制造企业

B.化妆品销售企业

C.医药制造企业

D.医药销售企业

E.饮料制造企业

60.软件企业的下列支出，在计算应纳税所得额时可在发生当期据实扣除的有（　　）。

A.职工培训费

B.劳动保护费

C.诉讼费

D.非广告性赞助支出

E.工资薪金支出

三、计算题

（一）

新加坡居民企业甲公司，持有中国境内居民企业乙公司15%的股权，投资成本500万元；持有我国境内居民企业丙公司30%股权，投资成本100万元。2023年甲公司发生如下业务：

（1）1月，甲公司取得乙公司分回的股息50万元，丙公司分回的股息100万元。

（2）2月，丙公司向甲公司支付使用科学设备的不含税租金80万元。

（3）3月初，甲公司派员工来华为乙公司提供技术服务，合同约定含税服务费106万元，应于服务结束当月付讫。甲公司负责对派遣人员的工作业绩进行考评，服务于10月30日结束，该业务可税前扣除的成本80万元。

（4）4月，甲公司转让持有的丙公司全部股权转让金额400万元，丙公司的股权价值为1000万元，其中不动产价值为300万元。

已知：依据《中新税收协定》，甲公司取得乙公司和丙公司股息在中国适用税率分别为10%、5%，特许权使用费适用税率为6%，甲公司具有“受益所有人”身份，不考虑其他税费。

根据上述资料，回答下列问题。

61.甲公司1月取得乙、丙公司分配的股息，在中国应缴纳企业所得税（　　）万元。

A.7.89

B.10

C.10.82

D.15

A.4.8

B.2.88

C.3.36

D.8

63.甲公司3月取得技术服务费时，在中国应缴纳企业所得税（　　）万元。

A.2

B.10

C.6.5

D.5

64.甲公司4月转让丙公司股权，在中国应缴纳企业所得税（　　）万元。

A.10

B.30

C.40

D.25

（二）

某物流公司是小规模纳税人，股东王某占股85%，该公司年初办公用房占地2000平方米，拥有货车8辆（每辆整备质量12吨）、挂车8辆（每辆整备质量14吨），2023年发生以下业务：

（1）为开展大宗商品仓储业务，6月从某合作社租入有产权纠纷的土地40000平方米（该土地未缴纳城镇土地使用税），从临近企业租入工业用地30000平方米。

（2）7月转让挂车4辆，8月进口客货两用车10辆（每辆车整备质量10吨），海关专用缴款书注明日期9月4日。

（3）9月股东王某以价值600万元的自有房产和银行存款1400万元为对价，换购某企业占地面积30000平方米的厂房，当月王某将换购的厂房无偿划入物流公司。公司将其中占地面积20000平方米的厂房用于办公，10000平方米的厂房用作大宗商品的仓储。

已知：车船税年基准税额，货车整备质量每吨90元，大客车每辆税额1200元。城镇土地使用税年税额为4元/平方米，契税税率4%。上述价格均不含增值税。

根据上述资料，回答下列问题。

65.上述业务中，物流公司和股东王某合计应缴纳契税（　　）万元。

A.28

B.56

C.96

D.136

66.物流公司接受股东王某划入的厂房应缴纳城镇土地使用税（　　）万元。

A.0.75

B.1.5

C.1.25

D.2.5

67.物流公司当年应缴纳城镇土地使用税（　　）万元。

A.3.65

B.1.65

C.5.15

D.10.3

68.物流公司当年应缴纳车船税（　　）元。

A.16680

B.15600

C.17680

D.21720

四、综合分析题

（一）

张某为个人独资企业的投资者，该个人独资企业是一合伙企业的合伙人。2023年张某涉税信息如下：

（1）个人独资企业的主营业务收入120万元，主营业务成本70万元（其中张某工资10万元），税金及附加3万元，销售费用18万元，管理费用10万元（其中业务招待费6万元），财务费用8万元，营业外支出5万元，投资收益80万元（其中来自持股期限为8个月的新三板公司股息收益为20万元，来自合伙企业的经营所得为60万元）。

（2）9月20日，张某与李某签订租赁合同，将个人名下原值500万元的仓库从10月1日起出租给李某。合同约定租期为两年，2023年10月—11月为免租期，从10月份开始按季度收取租金，每月不含税租金为2万元。

已知：仓库所在地计算房产原值的扣除比例20%，不考虑仓库租赁行为的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，出租仓库缴纳的印花税一次性在计算个人所得税时扣除，张某没有其他综合所得。

根据上述资料，回答下列问题。

69.2023年张某合计应缴纳仓库的房产税和印花税（　　）元。

A.23420

B.43640

C.46400

70.2023年张某出租仓库应缴纳个人所得税（　　）元。

A.2745.6

B.2816

C.2972.8

D.3008

71.下列关于个人独资企业80万元的投资收益，个人所得税税务处理正确的是（　　）。

A.20万元按“利息、股息、红利所得”计税，60万元按“经营所得”计税

B.20万元按“利息、股息、红利所得”计税，60万元按“财产转让所得”计税

C.80万元按“利息、股息、红利所得”计税

D.80万元按“经营所得”计税

72.计算张某2023年应税经营所得时，可扣除的主营业务成本和管理费用合计为（　　）万元。

A.60.6

B.64.6

C.67.6

D.74.6

73.张某2023年度经营所得应缴纳个人所得税（　　）万元。

A.3.23

B.19.84

C.21.94

D.27.89

74.关于个人独资企业所得税征收管理的规定，正确的有（　　）。

A.投资者兴办两个或两个以上企业的，应分别计算各企业的应纳税所得额，并据此确定适用税率计算缴纳个人所得税

B.持有权益性投资的个人独资企业一律采用查账征收方式计征个人所得税

C.投资者兴办两个或两个以上企业的，企业年度经营亏损可相互弥补

D.个人独资企业以投资者为纳税人

E.实行核定征收的投资者，不得享受个人所得税的优惠政策

（二）

2021年注册成立的某机械制造企业，为国家重点支持的高新技术企业。2023年企业职工总人数280人（其

4800 万元），销售成本 3100 万元，税金及附加 70 万元，销售费用 1850 万元，管理费用 730 万元，财务费用 280 万元，营业外收入 200 万元，企业自行核算的会计利润总额为 1370 万元，拟以此为基础申报缴纳企业所得税。2024 年 3 月，经聘请的税务师事务所审核，发现 2023 年度企业核算中存在以下情况：

（1）营业收入中含单独计算的转让 5 年全球独占许可使用权特许收入 1280 万元（其中包括该独占许可使用权相关原材料转让收入 20 万元）。经确认准予扣除的与转让独占许可使用权收入相关的成本为 280 万元（其中包括与转让原材料收入相关成本为 10 万元），相关税金及附加为 30 万元，应分摊的期间费用为 20 万元。

（2）10 月购置新燃油商用车一辆，支付不含税购置金额 24 万元，缴纳车辆购置税 2.4 万元，当月取得机动车销售统一发票并投入使用。该燃油商用车 2023 年度既未计提折旧也未申报缴纳车船税。

（3）销售费用中含全年支出的广告费 1200 万元以及支付给合法中介机构高新技术产品推销佣金 240 万元（其中转账支付 200 万元，现金支付 40 万元），依据服务协议确认高新技术产品推销收入金额共计 3000 万元。

（4）管理费用中含业务招待费 80 万元，符合企业所得税加计扣除规定的新产品境内研发费用 430 万元。

（5）计入成本费用中合理的实发工资总额 450 万元，拨缴职工工会经费 8 万元（已取得相关凭证），发生职工福利费 75 万元，职工教育经费 46 万元。

已知：燃油商用车采用直线法计提折旧，预计使用年限为 4 年，无残值，车船税年税额为 1200 元

根据上述资料，回答下列问题。

75.下列符合高新技术企业认定条件的有（　　）。

A.科技人员 40 人

B.注册成立时间 3 年

C.新产品研发费用 430 万元

D.高新技术产品收入 4800 万元

E.大专以上学历职工 140 人

76.该企业转让独占许可使用权业务，符合税法规定享有企业所得税优惠政策的技术转让所得是（　　）万元。

A.940

B.960

C.970

D.980

77.燃油商用车按规定计提折旧和申报缴纳车船税后应调减应纳税所得额（　　）万元。

A.1.02

B.1.03

C.1.12

D.1.13

A.140

B.170

C.180

D.210

79.该企业实际支出的业务招待费、研发费用、职工教育经费、职工福利费、工会经费应调整应纳税所得额（　　）万元。

A.-375

B.-364

C.-365

D.-376

80.该企业2023年应缴纳的企业所得税为（　　）万元。

A.96.23

B.72.73

C.107.23

D.153.23

2023税务师《税法Ⅱ》真题答案及解析

一、单项选择题

1.【答案】A

【解析】选项A当选，具体计算过程如下：

（1）以房产投资，收取固定收入，不承担联营风险的，实际上是以联营名义取得房产租金，由出租方按照租金收入计算缴纳房产税。故用于投资联营的房产2023年应缴纳的房产税=1.8×12×12%=2.59（万元）。

（2）对以劳务或其他形式作为报酬抵付房租收入的，应根据当地同类房屋的租金水平，确定租金标准，从租计征房产税。故出租给某物流公司的房产2023年应缴纳的房产税=2.2×12×12%=3.17（万元）。

（3）2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收房产税。

综上，该企业2023年应缴纳的房产税=（2.59+3.17）×50%=2.88（万元）。

2.【答案】A

【解析】选项A当选，纳税人使用的土地不在一地的，由纳税人分别向土地所在地的税务机关申报缴纳。

3.【答案】C

【解析】选项C当选，免税单位无偿使用纳税单位的土地（如公安、海关等单位使用铁路、民航等单位的土地），免征城镇土地使用税。选项ABD不当选，不属于免征城镇土地使用税的情形，均应缴纳城镇土地使用税。

4.【答案】B

【解析】选项B当选，出租汽车经营单位对出租车驾驶员采取单车承包或承租方式运营，出租车驾驶员从事客货营运取得的收入，属于工资、薪金所得。

选项A不当选，出租车经营单位将出租车所有权转移给驾驶员的，出租车驾驶员从事客货运营取得的收入，属于经营所得。

选项C不当选，从事个体出租车运营取得的收入，属于经营所得。

选项D不当选，出租车归属个人所有，但挂靠出租汽车经营单位或企事业单位，驾驶员向挂靠单位缴纳管理费的，出租车驾驶员从事客货运营取得的收入，属于经营所得。

5.【答案】A

【解析】选项A当选，企业在业务宣传、广告等活动中，随机向本单位以外的个人赠送礼品，个人取得的礼品收入，按照偶然所得项目计算缴纳个人所得税。其礼品收入的计税依据区分企业自产和外购的情形，企业赠送的礼品是自产产品（服务）的，按该产品（服务）的市场销售价格确定个人的应税所得；是外购商品（服

务）的，按该商品（服务）的实际购置价格确定个人的应税所得。

6.【答案】C

【解析】选项 C 当选，个体工商户专营服务业取得的所得，属于经营所得，按年计征个人所得税。选项 ABD 不当选，个体工商户或个人专营种植业、养殖业、饲养业、捕捞业，不征收个人所得税。

7.【答案】B

【解析】下列所得，不论支付地点是否在中国境内，均为来源于中国境内的所得：

（1）因任职、受雇、履约等在中国境内提供劳务取得的所得。（选项 A 不当选）

（2）将财产出租给承租人在中国境内使用而取得的所得。（选项 B 当选）

（3）许可各种特许权在中国境内使用而取得的所得。（选项 D 不当选）

（4）转让中国境内的不动产等财产或者在中国境内转让其他财产取得的所得。

（5）从中国境内企业、事业单位、其他组织以及居民个人取得的利息、股息、红利所得。（选项 C 不当选）

8.【答案】C

【解析】选项 C 当选，个人达到国家规定的退休年龄，按季领取企业年金的，其取得的金额平均分摊计入各月，适用月度税率表，则徐某应缴纳个人所得税税额=（9300÷3×10%-210）×3=300（元）。

9.【答案】D

【解析】选项 D 当选，具体计算过程如下：

（1）个人转让房产以实际成交价格为转让应税收入，纳税人可凭原购房合同、发票等有效凭证，经税务机关审核后，允许从其转让收入中减除房屋原值、转让住房过程中缴纳的税金及有关合理费用。

（2）其商品房的房屋原值为购置该房屋时实际支付的房价款及缴纳的相关税费，装修费用的最高扣除限额为房屋原值的 10%。

故购置该房屋时缴纳的契税=200×1%=2（万元），装修费用的最高扣除限额=（200+2）×10%=20.2（万元）。

综上，马某应缴纳的个人所得税税额=（260-200-2-20.2）×20%=7.56（万元）。

10.【答案】D

【解析】对外籍个人取得的特定所得免征个人所得税，具体内容如下：

（1）外籍个人以非现金形式或实报实销形式取得的住房补贴、伙食补贴、搬迁费、洗衣费。（选项 D 当选、选项 BC 不当选）

（2）外籍个人按合理标准取得的境内、境外出差补贴。（选项 A 不当选）

（3）外籍个人取得的探亲费、语言训练费、子女教育费等，经当地税务机关审核批准为合理的部分。

11.【答案】A

【解析】选项A当选，来源于中国境外的综合所得，应当与境内综合所得合并计算应纳税额，劳务报酬所得属于综合所得，故取得的所得境内外应合并计算。

选项BCD不当选，来源于中国境外的利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，不与境内所得合并，应当分别单独计算应纳税额。

需要注意的是，来源于中国境外的经营所得，应当与境内经营所得合并计算应纳税额。

12.【答案】D个人发生的公益捐赠支出金额，按照以下规定确定：

（1）捐赠货币性资产的，按照实际捐赠金额确定。

（2）捐赠股权、房产的，按照个人持有股权、房产的财产原值确定。（选项D当选、选项B不当选）

（3）捐赠除股权、房产以外的其他非货币性资产，按照非货币性资产的市场价格确定。（选项AC不当选）

13.【答案】C

【解析】选项C当选，非营利性医疗卫生机构采购药品或者卫生材料书立的买卖合同，免征印花税。养老服务机构不属于非营利性医疗卫生机构，应照常征收印花税。

选项A不当选，对个人出租、承租住房签订的租赁合同，免征印花税。

选项B不当选，农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同，免征印花税。

选项D不当选，国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同，免征印花税。

14.【答案】A

【解析】选项A当选，运输合同的计税依据为取得的运费收入，不包括所运货物的金额、装卸费和保险费等。即甲企业该份合同应缴纳的印花税税额=5×0.3‰×10000=15（元）。

15.【答案】C

【解析】选项C当选，在境外书立而在境内使用应税凭证的单位和个人，也应当按规定缴纳印花税，本选项的金额合同在境外签订，但属于在境内适用，故应缴纳印花税。选项ABD不当选，属于完全发生在境外，不属于我国印花税的纳税人。

16.【答案】C

【解析】选项A不当选，个人购买经济适用住房，按法定税率减半征收契税。选项BD不当选，均应照常征收契税。

17.【答案】D

【解析】选项 D 当选，土地使用权出让的，其计税依据为土地的成交价格，具体包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、征收补偿费、城市基础设施配套费、实物配建房屋等应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款。房地产开发企业应缴纳的契税=（12000+500+300）×4%=512（万元）

需要注意的是，对承受国有土地使用权应支付的土地出让金，要征收契税。不得因减免土地出让金而减免契税

18.【答案】C

【解析】选项 C 当选，契税的纳税人是房屋、土地权属的承受方。转让方无须缴纳契税。

19.【答案】D

【解析】选项 A 不当选，医疗机构内职工住房占用耕地的，按照当地适用税额缴纳耕地占用税。

选项 B 不当选，铁路线路防火隔离带占用耕地的，减按每平方米 2 元的税额征收耕地占用税。

选项 C 不当选，滩涂治理工程占用耕地的，减按每平方米 2 元的税额征收耕地占用税。

20.【答案】A

【解析】选项 A 当选，对无法提供净吨位证明文件的游艇，按照发动机功率每千瓦折合净吨位 0.05 吨，故应缴纳的船舶吨税=1680×2×0.05×1.5=252（元）。

21.【答案】B

【解析】选项 B 当选，应税船舶负责人应当自海关填发船舶吨税缴款凭证之日起 15 日缴清税款。未按期缴清税款的，自滞纳税款之日起至缴清税款之日止，按日加收滞纳税款 0.5‰的滞纳金。

22.【答案】C

【解析】选项 C 当选，车船税的征税范围包含船舶，但船舶上装备的救生艇筏除外。

23.【答案】B

【解析】选项 B 当选，根据 OECD 拟定的国际税收协定范本的标准，财产税大体分为三类：

（1）不动产税，指土地、房屋、建筑物等不动产在产权不发生转移的情况下，对不动产的价值，或让渡不动产的使用权而取得的收益所征的税，如土地税、房屋税等。

（2）财产净值税，或称财富税，是对财产的产权人或使用人不论其是否取得收益，依据财产价值课征的税。

（3）财产转移税，是对出售资产取得的收益和对转移财产征收的税，如资本利得税、遗产税和赠与税。

24.【答案】C

【解析】选项 C 当选，具体计算过程如下：

该银行来源于境外利息收入的应纳税所得额，应为已缴纳境外预提所得税税前就合同约定的利息收入总额，再对应调整扣除相关筹资成本费用等。因此，应纳税所得额=300×5%-300×4%=3（万元）。

25.【答案】B

【解析】缔约国一方企业以船舶或飞机从事国际运输业务从缔约国另一方取得的收入，在缔约国另一方免予征税。

选项 B 当选、选项 D 不当选，程租、期租形式出租船舶或以湿租形式出租飞机（包括所有设备、人员及供应）取得的租赁收入，属于国际运输收入，在中国免予征税。

选项 A 不当选，从事国际运输的企业取得的国际运输收入存于对方产生的利息，属于国际运输收入，在中国免予征税。

选项 C 不当选，企业以光租形式出租船舶或以干租形式出租飞机取得的收入，不属于国际运输收入，在中国应征税，但附属国际运输业务的租赁业务收入应视同国际运输收入处理。

26.【答案】B

【解析】选项 B 当选，同期资料应当自税务机关要求之日起 30 日内提供。

27.【答案】D

【解析】选项 D 当选，企业所得税不征税收入主要包括财政拨款；符合规定的行政事业性收费、政府性基金；国务院规定的其他不征税收入（专项用途财政性资金）；社保基金取得的直接股权投资收益、股权投资基金收益。

需要注意的是，境外机构投资境内债券取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。

28.【答案】D

【解析】选项 D 当选，支付的家庭财产保险不得在税前扣除。

29.【答案】C

【解析】选项 C 当选，完税凭证属于企业所得税税前扣除凭证中的外部凭证。需要注意的是，税前扣除凭证按照来源分为内部凭证和外部凭证。

内部凭证，指企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证。

外部凭证，指企业从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证，包括但不限于发票、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等。

30.【答案】C

【解析】选项 C 当选，企业的破产清算公告或清偿文件属于资产损失外部证据。

选项 ABD 不当选，资产盘点表、相关经济行为的业务合同、会计核算资料和原始凭证属于资产损失内部证据。

31.【答案】D

【解析】选项 D 当选，企业将资金提供他人使用但不构成权益性投资，或者因他人占用本企业资金取得的收入。包括存款利息、贷款利息、债券利息、欠款利息等收入。按照合同约定的债务人应付利息的日期确认收入的实现。

选项 A 不当选，股息、红利等权益性投资收益，按照被投资企业股东会或股东大会作出利润分配决定的日期确定收入的实现。

选项 B 不当选，采用预收款方式销售商品的，收入确认时间为发出商品时。

选项 C 不当选，接受捐赠收入，以实际收到捐赠资产的日期确定收入的实现。

32.【答案】C

【解析】选项 C 当选，牲畜、家禽的饲养，免征企业所得税。

选项 A 不当选，黄鱼养殖，减半征收企业所得税。

选项 BD 不当选，花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植（包括观赏性作物的种植），减半征收企业所得税。

33.【答案】B

【解析】选项 B 当选，符合特殊性税务处理的企业合并，可由合并企业弥补的被合并企业亏损的限额=被合并企业净资产公允价值×截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率。

故乙企业弥补的甲企业亏损的限额=400×4%=160（万元）。

34.【答案】B

【解析】选项 B 当选，一般企业研发费用按照实际发生额 100%在税前扣除，具体计算过程

（1）委托境内外部机构按照费用实际发生额的 80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。

（2）委托境外个人研发费用不享受加计扣除。委托境外机构研发费用按照费用实际发生额的 80%计入委托方的委托境外研发费用，不超过境内符合条件的研发费用 2/3 的部分，可按规定加计扣除。故限额 1=100×80%=80（万元）；限额 2=200×80%×2/3=106.67（万元），故境外研发加计扣除金额为 80 万元。

综上，可加计扣除金额=200×80%×100%+80×100%=240（万元）。

35.【答案】A

【解析】选项 A 当选，未经核准的准备金支出不得税前扣除。指不符合国务院财政、税务主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出。

选项 B 不当选，盘盈的固定资产，以同类固定资产的重置完全价值为计税基础。

选项 C 不当选，固定资产的预计净残值一经确定，不得变更。

选项 D 不当选，房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产，不得计提折旧扣除。

36.【答案】B

【解析】选项 B 当选，企业转让股权收入，应于转让协议生效日完成股权变更手续时，确认收入的实现。其中企业在计算股权转让所得时，不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。

故股权转让所得=转让收入-股权成本=650-300=350（万元）。

37.【答案】D

【解析】选项 D 当选，收入可以正确核算或者推定，但是成本费用无法确定，应纳税所得额=应税收入额×应税所得率。故企业应纳税所得额=（780+20）×10%×25%=20（万元）。

需要注意的是，居民企业直接投资于其他居民企业取得的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税。

38.【答案】B

【解析】选项 B 当选，出包工程未最终办理结算而未取得全额发票的，在证明资料充分的前提下，其发票不足金额可以预提，但最高不得超过合同总金额的 10%。

39.【答案】B

【解析】选项 B 当选，企业在年度中间终止经营活动的，应当自实际经营终了之日起 60 日内，向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。

40.【答案】B

【解析】选项 B 当选，具体计算过程如下：

（1）对于从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元三项条件的企业，属于小型微利企业。该商业企业应纳税所得额 1400-1320=80（万元），年均职工人数 75 人，年均资产总额 960 万元，属于小型微利企业。

（2）2023 年度对小型微利企业减按 25％计算应纳税所得额，减按 20%的税率缴纳企业所得税。综上，该企业 2023 年应缴纳的企业所得税=80×25%×20%=4（万元）

二、多项选择题

41.【答案】ACD

【解析】选项 A 当选，对饮水工程运营管理单位自用的生产、办公用土地，免征城镇土地使用税。其中饮

水工程是指为农村居民提供生活用水而建设的供水工程设施，饮水工程运营管理单位是指负责饮水工程运营管理的自来水公司、供水公司、供水（总）站（厂、中心）、村集体、农民用水合作组织等单位。

选项 C 当选，对火电厂厂区围墙外的灰场、输灰管、输油（气）管道、铁路专用线用地，免征城镇土地使用税；火电厂厂区围墙内的用地，应征收城镇土地使用税。

选项 D 当选，老年人康复中心属于老年服务机构，对福利性老年服务机构自用的土地免征城镇土地使用税。

选项 B 不当选，水电站的发电厂房用地，生产、办公、生活用地，应征收城镇土地使用税。

选项 E 不当选，机场工作区（包括办公、生产和维修用地及候机楼、停车场）用地、生活区用地、绿化用地，均须依照规定征收城镇土地使用税。

42.【答案】ABCD

【解析】实行个人所得税全员全额扣缴申报的应税所得具体内容如下：

（1）工资、薪金所得。（选项 A 当选）

（2）劳务报酬所得。（选项 B 当选）

（3）稿酬所得。（选项 C 当选）

（4）特许权使用费所得。

（5）利息、股息、红利所得。

（6）财产租赁所得。（选项 D 当选）

（7）财产转让所得。

（8）偶然所得。

需要注意的是，在做题中可以反向记忆，除经营所得外的其他 8 项所得，实行全员全额扣缴申报。

43.【答案】ABDE

【解析】适用于按月的综合所得税率表：

（1）居民个人的全年一次性奖金单独计税。（选项 B 当选）

（2）个人达到国家规定的退休年龄后，按月领取的年金。（选项 E 当选）

（3）非居民个人取得的工资薪金所得。（选项 A 当选）

（4）劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得。（选项 D 当选）

选项 C 不当选，个人因提前退休而取得的一次性补贴收入，适用综合所得年度税率表计算纳税。

44.【答案】ABE

【解析】选项 C 不当选，个人同时发生按 30%扣除和全额扣除的公益捐赠支出，自行选择扣除次序。选项 D 不当选，居民个人取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得的，预扣预缴时不扣除公益捐赠，统一在汇算清缴时扣除。

需要注意的是，非居民个人发生的公益捐赠支出，未超过其在公益捐赠支出发生的当月应纳税所得额 30%

的部分，可以从其应纳税所得额中扣除。扣除不完的公益捐赠支出，可以在经营所得中继续扣除

45.【答案】ACDE

【解析】选项 B 不当选，房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹的，当事双方不征收个人所得税。

46.【答案】ABDE

【解析】选项 C 不当选，纳税人发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的，主管税务机关应采取核定征收方式征收个人所得税。

47.【答案】ABDE

【解析】选项 A 当选，支付工资、薪金所得的扣缴义务人应当于年度终了后两个月内，向纳税人提供其个人所得和已扣缴税款等信息。

选项 B 当选，扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时，应当按照累计预扣法计算预扣税款，并按月办理扣缴申报。

选项 D 当选，扣缴义务人发现纳税人提供的信息与实际情况不符的，可以要求纳税人修改。

选项 E 当选，扣缴义务人每月或者每次预扣、代扣的税款，应当在次月 15 日内缴入国库，并向税务机关报送《个人所得税扣缴申报表》。

选项 C 不当选，个人办理代扣代缴税款手续，按规定取得的扣缴手续费，免征个人所得税。

48.【答案】ADE

【解析】选项 ADE 当选，独立个人劳务所得来源地的确定，国际上通常采用三种标准：

（1）固定基地标准（如诊疗所、事务所等）。

（2）停留期间标准。

（3）所得支付者标准。

需要注意的是，非独立劳务来源地的判定标准有两个，即停留期间标准和所得支付者标准。相比于独立个人劳务，无“固定基地标准”。

49.【答案】ACDE

【解析】我国银行业开展信贷资产证券化业务试点中，可享受如下税收优惠政策：

（1）发起机构、受托机构在信贷资产证券化过程中，与资金保管机构、证券登记托管机构以及其他为证券化交易提供服务的机构签订的其他应税合同，暂免征收发起机构、受托机构应缴纳的印花税。（选项 D 当选）

（2）受托机构发售信贷资产支持证券以及投资者买卖信贷资产支持证券暂免征收印花税。（选项 AC 当选）

（3）发起机构、受托机构因开展信贷资产证券化业务而专门设立的资金账簿暂免征收印花税。（选项 E 当选）

50.【答案】AC

【解析】选项B不当选，同一投资主体内部所属企业之间土地、房屋权属的划转，包括母公司与其全资子公司之间土地、房屋权属的划转，免征契税。该子公司不属于全资子公司，不适用该免税政策，因此该子公司需要缴纳契税。

选项D不当选，首次购买90平方米以下的，按1%计征契税；超过90平方米，按法定税率减半征收契税。

选项E不当选，翻建新房应照常缴纳契税。

51.【答案】AE

【解析】选项B不当选，耕地占用税由税务机关征收。

选项C不当选，在供地环节，建设用地人使用耕地用途符合免税情形的，由用地申请人和建设用地人共同申请，退还用地申请人已经缴纳的耕地占用税。

选项D不当选，纳税人因挖损、采矿塌陷、压占、污染等损毁耕地，占用时应缴纳耕地占用税。自相关部门认定损毁耕地之日起3年内依法复垦或修复，恢复种植条件的，可申请退税。

52.【答案】ABCD

【解析】选项E不当选，对避难、防疫隔离、修理、改造、终止运营或者拆解，并不上下客货的船舶，免征船舶吨税。

53.【答案】BCD

【解析】选项A不当选，资金账簿按实收资本（股本）和资本公积合计金额作为印花税的计税依据。选项E不当选，出版单位与发行单位之间订立的图书、报纸、音像制品的应税凭证按照买卖合同征收印花税。

54.【答案】ACE

【解析】选项B不当选，工程船应照章征收车船税。

选项D不当选，排量为1.6升以下（含）的燃用汽油、柴油的乘用车（含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车），减半征收车船税。

55.【答案】BDE

【解析】有下列情形之一的，国家税务总局可以暂停相互协商程序：

（1）企业申请暂停相互协商程序。（选项B当选）

（2）税收协定缔约对方税务主管当局请求暂停相互协商程序。（选项D当选）

（3）申请必须以另一被调查企业的调查调整结果为依据，而另一被调查企业尚未结束调查调整程序。（选项E当选）

（4）其他导致相互协商程序暂停的情形。

选项 A 不当选，属于国家税务总局可以拒绝企业申请或者税收协定缔约对方税务主管当局启动相互协商程序的请求情形。

选项 C 不当选，属于国家税务总局可以终止相互协商程序情形。

56.【答案】ABDE

【解析】选项 C 不当选，享受税收优惠的退休金账户无须开展尽职调查。

57.【答案】ABD

【解析】选项 ABD 当选，将资产用于市场推广、职工奖励、股息分配，资产所有权属已发

生改变，应当视同销售。

选项 CE 不当选，将资产改变用途（自建商品房用于对外出租）、在总机构及其分支机构之间转移，资产所有权在形式和实质性均不发生改变，不视同销售确认收入。

58.【答案】ABC

【解析】选项 A 当选，非营利性科研机构、高等学校接收基础研究资金投入，免征企业所得税。

选项 B 当选，地方政府债券利息收入，免征企业所得税。

选项 C 当选，非营利组织不征收收入和免税收入孳生的银行存款利息收入，免征企业所得税。

选项 D 不当选，应按照规定计算缴纳企业所得税

选项 E 不当选，自 2017 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入收入总额。

59.【答案】ABC

【解析】选项 ABC 当选，化妆品制造与销售、医药制造和饮料制造（不含酒类制造）企业，扣除限额为当年销售（营业）收入的 30%。

选项 DE 不当选，医药销售企业、酒类制造企业，扣除限额为当年销售（营业）收入的 15%。

需要注意的是，烟草企业发生的广告费和业务宣传费不得扣除。

60.【答案】ABCE

【解析】选项 D 不当选，非广告性质赞助支出属于与取得收入无关的支出，不得在企业所得税税前扣除。

三、计算题

（一）

61.【答案】C

【解析】选项C当选，中国境内乙企业向新加坡居民企业分配股息，被源泉扣缴的预提所得税=50÷（1-10%）×10%=5.56（万元），中国境内甲企业向新加坡居民企业分配股息，被源泉扣缴的预提所得税=100÷（1-5%）×5%=5.26（万元）。故在中国应缴纳企业所得税=5.56+5.26=10.82（万元）。

62.【答案】B

【解析】选项B当选，丙公司向甲公司支付使用科学设备的租金，即设备租金，属于特许权使用费的范围。根据《中新协定》协议书的规定，对于使用或有权使用工业、商业、科学设备而支付的特许权使用费，按支付特许权使用费总额的60%确定税基。即应代扣代缴企业所得税=80×60%×6%=2.88（万元）。

63.【答案】D

【解析】选项D当选，非居民企业派遣人员在中国境内提供劳务，如果派遣企业对被派遣人员工作结果承担部分或全部责任和风险，通常考核评估被派遣人员的工作业绩，应视为派遣企业在中国境内设立机构、场所提供劳务。非居民企业在中国境内设立机构、场所，且取得的所得和机构、场所有联系的，属于非居①的情形，应对来源于中国境内外所得按照25%税率征收企业所得税。故在中国应缴纳企业所得税=［106÷（1+6%）-80］×25%=5（万元）。

64.【答案】B

【解析】选项B当选，股权转让所得=转让收入-股权成本=400-100=300（万元），甲公司具有“受益所有人”身份，但本题未约定税收协定相关条款规定的税率，按照10%税率计算企业所得税，故在中国应缴纳企业所得税=300×10%=30（万元）。

（二）

65.【答案】D

【解析】选项D当选，具体计算过程如下：

（1）王某和某企业换购房产的行为中，价值不等的，契税由支付差价的一方缴纳，故应由王某缴纳的契税=1400×4%=56（万元）。

（2）王某将换购的厂房无偿划入物流公司，由受赠方物流公司作为契税的纳税义务人，按照市场价格作为契税的计税依据，故物流公司应缴纳的契税=（600+1400）×4%=80（万元）。

综上，物流公司和股东王某合计应缴纳契税=56+80=136（万元）。

66.【答案】C

【解析】选项C当选，具体计算过程如下：

（1）2027年12月31日以前，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按50%计征城镇土地使用税。物流企业的办公、生活区用地及其他非直接用于大宗商品仓储的土地，不属于本

项规定的减税范围，应按规定征收。故其中仅 10000 平方米的厂房用作大宗商品的仓储，可享受物流企业的税收优惠

（2）2027 年 12 月 31 日以前，对小型微利企业减半征收城镇土地使用税，且可叠加享受其他税收优惠政策。

（3）该物流公司自厂房交付使用的次月起缴纳城镇土地使用税。

综上，物流公司接受股东王某划入的厂房应缴纳城镇土地使用=（20000×4×3÷12+10000×4×3÷12×50%）×50%÷10000=1.25（万元）。

67.【答案】A

【解析】选项 A 当选，具体计算过程如下：

（1）该公司年初办公用房占地 2000 平方米，应缴纳城镇土地使用税=2000×4÷10000=0.8（万元）。（2）土地使用权未确定或权属纠纷未解决的，其实际使用人为纳税人；从临近企业租入工业用地无须缴纳城镇土地使用税。出租房产的，应自交付出租房产之次月起纳税，当年应缴纳 6 个月税款。故业务（1）中为开展大宗商品仓储业务应缴纳的城镇土地使用税=40000×4×6÷12×50%÷10000=4（万元）。

综上，物流公司当年应缴纳城镇土地使用税=（0.8+4）×50%+1.25=3.65（万元）。

需要注意的是，在计算城镇土地使用税时要时刻注意物流公司城镇土地使用税的税收优惠条件以及“六税两费”的税收优惠。

68.【答案】A

【解析】选项 A 当选，具体计算过程如下：

（1）挂车按货车 50%计算，年初拥有的货车和挂车车船税的应纳税额=8×12×90+8×14×90×50%=13680（元）。

（2）已缴纳车船税的车船在同一纳税年度内办理转让过户的，不另纳税，也不退税。故 7 月转让的 4 辆挂车不另外纳税也无须退税。

（3）车船税的纳税期限为购买车船的“发票”或者其他证明文件所载日期的当月为准，即进口的客货两用车自 9 月份开始计税，当年纳税月份为 4 个月。客货两用车按照货车的计税单位和税额计征车船税。故客货两用车的应纳税额=10×10×90×4÷12=3000（元）。

综上，物流公司当年应缴纳车船税=13680+3000=16680（元）。

四、综合分析题

（一）

69.【答案】A

【解析】选项 A 当选，具体计算过程如下：

（1）个人将自己名下的仓库从 10 月 1 日起租，其中免租期为 10 月—11 月，免收租金期间由产权所有人

从价计征房产税，即 1 月—11 月共计 11 个月，从价计征房产税，12 月从租计征房产税。故应缴纳的房产税=［500×（1-20%）×1.2%×11÷12+2×12%］×10000=46400（元）。

（2）个人将仓库出租按照“租赁合同”计征印花税，其计税依据为租金收入，故应缴纳的印花税=2×（12×2-2）×1‰×10000=440（元）。

（3）2027 年 12 月 31 日之前，对增值税小规模纳税人减半征收房产税、印花税（不含证券交易印花税），张某以自己的名义出租的仓库，可以享受此税收优惠。

综上，张某合计应缴纳仓库的房产税和印花税=（46400+440）×50%=23420（元）。

70.【答案】C

【解析】选项 C 当选，具体计算过程如下：

（1）财产租赁所得以一个月内取得的收入为一次计征个人所得税。

（2）每次（月）收入超过 4000 元的，应纳税所得额=［每次（月）收入-准予扣除项目-修缮费用（800 元为限）］×（1-20%），其中准许扣除的项目中包含在出租仓库过程中缴纳的印花税和房产税，其中房产税仅考虑从租计征的部分。

（3)结合上一问,出租仓库的个人所得税应纳税所得额=[2×10000-(2×10000×12%+440)×50%]×(1-20%)=14864（元）。

综上，出租仓库应缴纳的个人所得税=14864×20%=2972.8（元）。

71.【答案】A

【解析】选项 A 当选，个人独资企业对外投资分回的利息或者股息、红利，不并入企业的收入，而应单独作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得，按“利息、股息、红利所得”应税项目计算缴纳个人所得税；合伙企业的合伙人取得合伙企业的生产经营所得，按照“经营所得”项目计算缴纳个人所得税。

72.【答案】B

【解析】选项 B 当选，具体计算过程如下：

（1）支付给张某本人的工资不得扣除，故可以扣除的主营业务成本=70-10=60（万元）。

（2）业务招待费按照实际发生额的 60%和当年销售收入的 5‰孰低扣除，扣除限额 1=6×60%=3.6（万元），扣除限额 2=120×5‰=0.6(万元)，故业务招待费可扣除的限额为 0.6 万元，可以扣除的管理费用=10-6+0.6=4.6（万元）。

综上，可扣除的主营业务成本和管理费用合计=60+4.6=64.6（万元）。

73.【答案】B

【解析】选项 B 当选，具体计算过程如下：

（1）个人独资企业的应纳税所得额，等于每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额。即

经营所得应纳税所得额=120-60（主营业务成本）-3-18-4.6-8-5+60（来自合伙企业的经营所得）-6（基本减除费用）=75.4（万元）。

（2）查经营所得税率表（年度）可得，适用税率为35%、速算扣除数为65500元。

综上，张某2023年度经营所得应缴纳个人所得税=75.4×35%-65500÷10000=19.84（万元）。

74.【答案】BDE

【解析】选项A不当选，投资者兴办两个或两个以上企业的，年度终了时，应汇总从所有企业取得的应纳税所得额，据此确定适用税率并计算缴纳个人所得税。

选项C不当选，投资者兴办两个或两个以上企业的，企业的年度经营亏损不能跨企业弥补。

（二）

75.【答案】ABCD

【解析】认定为高新技术企业须同时满足以下条件：（1）企业申请认定时须注册成立1年以上。（选项B当选）（2）企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，获得对其主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权（3）对企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域（2016年修订）》规定的范围。（4）企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%。（选项A当选）

（5）企业近三个会计年度（实际经营期不满3年的按实际经营时间计算）的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求：

①近一年销售收入≤5000万元，比例≥5%。

②5000万元＜近一年销售收入≤2亿元，比例≥4%。（选项C当选）

③近一年销售收入＞2亿元，比例≥3%。其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部开发费用总额的比例不低于60%。

（6）近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于60%。（选项D当选）

（7）企业创新能力评价应达到相应要求。

（8）企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

选项E不当选，高新技术企业认定没有要求职工学历。

需要注意的是，技术先进型服务企业要求具有大专以上学历的员工占企业职工总数的50%以上。

76.【答案】A

【解析】选项A当选，技术转让收入，指当事人履行技术转让合同后获得的价款，不包括销售或转让设备、仪器、零部件、原材料等非技术性收入。技术转让所得=技术转让收入-技术转让成本-相关税费-应分摊期间费用故技术转让所得=1280-20-（280-10）-30-20=940（万元）。

需要注意的是，技术转让的范围，包括居民企业转让专利技术、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、

植物新品种、生物医药新品种的所有权、5 年以上（含）全球独占许可使用权。企业通过转让 5 年以上非独占许可使用权取得的技术转让所得，可享受技术转让所得企业所得税优惠。其中的技术限于企业拥有所有权的技术。

77.【答案】D

【解析】选项 D 当选，具体计算过程如下：

（1）外购的固定资产，其计税依据包含购买的价款和支付的相关税费，即该燃油商用车应以 26.4（24+2.4）万元作为其计算折旧的计税基础。企业应当自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧，当年应计提的折旧的金额=26.4÷4×2÷12=1.1（万元）。

（2）车船税需要结合纳税义务发生时间进行年月换算，应纳税的月份自发生纳税义务的当月起计算，以购买车船的“发票”所载日期的当月。即当年应缴纳的车船税=1200÷12×3÷1000=0.03（万元）。

综上，应调减应纳税所得额=1.1+0.03=1.13（万元）。

78.【答案】D

【解析】选项 D 当选，具体计算过程如下：

（1）广告费支出，不超过当年销售收入 15%的部分，准予扣除。广告费的扣除限额=7200×15%=1080（万元）＜实际发生额 1200 万元，故广告费支出应纳税调增=1200-1080=120（万元）。

（2）其他企业的佣金，按与具有合法经营资格的中介服务机构和个人所签订的服务协议或合同确认的收入金额的 5%计算限额。发生的佣金可以扣除的限额=3000×5%=150（万元），实际发生的佣金支出为 240 万元，其中现金转账的 40 万元不得扣除。佣金支出应纳税调增=240-150=90（万元）。

综上，广告费和佣金支出应调增应纳税所得额=120+90=210（万元）。

79.【答案】B

【解析】选项 B 当选，具体计算过程如下：

（1）业务招待费的扣除限额，以实际发生额的 60%和当年销售收入的 5‰取孰低，扣除限额①=80×60%=48（万元），扣除限额②=7200×5‰=36（万元）。业务招待费应调增应纳税所得额=80-36=44（万元）。

（2）集成电路企业和工业母机企业以外的其他企业实际发生的研发费用，未形成无形资产的，按照研发费用的 100%加计扣除。研发费用应调减应纳税所得额为 430 万元。

（3）职工教育经费、职工福利费和工会经费分别在不超过工资、薪金总额的 8%、14%、2%的部分准予扣除。即职工教育经费的扣除限额=450×8%=36（万元）＜实际发生额 46 万元，应调增应纳税所得额=46-36=10（万元）；职工福利费的扣除限额=450×14%=63（万元）＜实际发生额 75 万元，应调增应纳税所得额=75-63=12（万元）；工会经费的扣除限额=450×2%=9（万元）＞实际发生额 8 万元，无须纳税调整。

综上，上述支出应调整的应纳税所得额=44-430+10+12=-364（万元）。

80.【答案】A

【解析】选项A当选，一个纳税年度内，居民企业转让技术所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收。技术转让所得减半征税的税收优惠和高新技术企业的15%优惠税率不能同时享受。2023年应缴纳的企业所得税=（1370-940-1.13+210-364）×15%+（940-500）×50%×25%=96.23（万元）